

1524918-09.2021.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... do artefato apreendido em poder do acusado em crime de roubo que ele se viu envolvido meses depois, por si só, não muda o quadro probatório.

O fato de ter praticado um roubo usando uma arma de brinquedo não permite a presunção de tenha utilizado o mesmo artefato no crime aqui tratado.

O roubo restou consumado.

O réu praticou todas as condutas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524918-09.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524918-09.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2207374/2021 - 78º D.P. JARDINS, 13860753 - 78º D.P. JARDINS, 3440/21/342 - 78º

D.P. JARDINS, 2207374 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

SIDNEI ALEXANDRE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 14 de julho de 2.021, no período da tarde, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2318, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra S. D. C., a quantia de R\$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Supermercado Carrefour.

Recebida a denúncia (págs. 121/124), acolhido requerimento formulado pelo

representante do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do acusado. Expedido o mandado de prisão, foi cumprido em 21/10/21 (pág. 135/137).

O réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação, subscrita por Defensor Público nomeado nos autos (pág. 145). Em seguida, foi inquirida a vítima, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e sustentou, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, requereu: pena fixada no mínimo legal; regime de cumprimento diverso do fechado; afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; afastamento da agravante consistente em crime praticado por ocasião de calamidade pública; regime de cumprimento de pena diverso do fechado; e, por fim, direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do roubo restou comprovada pela portaria (pág. 07); boletins de ocorrência (págs. 08/10 e 11/12); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 14); cópia do auto de prisão em flagrante (págs. 67/86); bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Em Juízo, admitiu amplamente a imputação.

Narrou que entrou no estabelecimento portando uma arma de plástico, simulou que estava comprando alguns produtos e quando passou pela caixa abordou a funcionária, a ameaçou com emprego do simulacro e subtraiu uma quantia em dinheiro. Após, determinou que a vítima o levasse até o cofre, o que foi feito, local onde abordou e ameaçou a ofendida S.D.C., fez com que ela abrisse o cofre e subtraiu mais dinheiro.

Por fim, afirmou que não agrediu as vítimas, que após o roubo deixou o local levando o dinheiro roubado e alguns produtos.

Dias depois foi preso por outro crime e foi reconhecido pela vítima do roubo que lhe foi imputado na denúncia.

Referida confissão se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, notadamente pelo firme relato da vítima e pelo reconhecimento pessoal por ela realizado, o que comprometeu o réu sobremaneira.

A ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, narrou a dinâmica do roubo a que foi submetida com detalhes e reconheceu o acusado como responsável.

Narrou à época trabalhava na sala técnica do estabelecimento Carrefour, foi surpreendida pelo acusado, que portava uma arma de fogo e estava rendendo uma funcionária do caixa, anunciou o roubo e lhe determinou que abrisse o cofre.

Diante da referida ameaça, obedeceu a determinação, abriu o cofre e entregou uma quantia em dinheiro ao acusado.

Acrescentou que durante ação criminosa o acusado chegou a desferir uma coronhada na

cabeça de uma das funcionárias do comércio, o que fez para que ela não olhasse para o seu rosto.

Após a subtração o acusado deixou o local levando o dinheiro e alguns produtos do estabelecimento.

Poucos meses depois, foi chamada e esteve na delegacia de polícia, oportunidade em que reconheceu o acusado como o responsável pelo roubo, uma vez que à época ele havia sido preso em flagrante por outro crime.

Como já consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, não deixando dúvida acerca da responsabilidade do acusado, que, em solo policial, nada declarou e optou por permanecer em silêncio.

Em Juízo, admitiu amplamente a imputação, afirmando que portava um simulacro de arma de fogo e negou ter agredido uma funcionara.

Essa confissão encontrou o necessário conforto na prova produzida em juízo, especialmente no firme relato prestado pela ofendida, que narrou a dinâmica do roubo a que foi submetida com detalhes e reconheceu o acusado como o responsável. E o acusado foi preso em flagrante poucos meses depois, por crime praticado com o mesmo modo de execução, oportunidade em que a vítima o reconheceu, o que permitiu fosse conhecida a autoria do roubo.

Frente aos elementos de convicção referidos, irrelevante que a autoridade policial não tenha providenciado a juntada aos autos de inquérito policial das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento vítima, o que não compromete o quadro probatório. Desta forma, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

E as informações prestadas pela vítima merecem guarida, porque é pessoa isenta, que sequer conhecia o assaltante, e não iria prejudicar injustamente indivíduo inocente.

Como já se decidiu "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

A majorante consistente no emprego de arma de fogo fica reconhecida.

Restou incontroverso que o acusado praticou o crime com emprego de uma arma de fogo, que apontou para a cabeça das ofendidas, subjugando-as, fazendo com que S.D.C. abrisse o cofre, localizado na sala técnica do Supermercado.

O acusado subjugou a funcionaria do caixa com referido armamento, fazendo com que ela o levasse até a sala técnica, local onde rendeu S,D.C., fazendo com que ela abrisse o cofre, e ainda desferiu uma coronhada na cabeça de outra funcionária que

estava no mesmo local.

Nesse sentido foi o firme relato prestado pela ofendida Samanta, sendo o que basta para o reconhecimento da majorante em questão.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente. 2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência. 3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante. O habeas corpus não comporta dilação probatória. 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no HC: 576626 SP 2020/0097257-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

E ainda: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJSP - Ap. - Rel. Egydio de Carvalho - j. 09.12.1996 - RT 741/610).

Desta forma, irrelevante a não apreensão e perícia do armamento. Apta ou não para a produção de disparos, foi eficaz para intimidar as vítimas, que se viram impossibilitadas de reação.

Por esses argumentos, não há como se acolher a pretensão alternativa da Douta Defesa, no sentido de se afastar a majorante em questão.

De se ressaltar que tratando-se de arma de brinquedo ou artefato inoperante, o ônus da prova a respeito é da Defesa, nos moldes do que estabelece o artigo 156 do C.P.P..

O laudo pericial do artefato apreendido em poder do acusado em crime de roubo que ele se viu envolvido meses depois, por si só, não muda o quadro probatório.

O fato de ter praticado um roubo usando uma arma de brinquedo não permite a presunção de tenha utilizado o mesmo artefato no crime aqui tratado.

O roubo restou consumado.

O réu praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e o produto da subtração não foi mais recuperado pela empresa vítima.

Demonstrada, portanto, a ocorrência do crime descrito na inicial acusatória, e comprovada a autoria, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

O acusado registra inúmeros outros envolvimento criminais e ao menos três condenações definitivas e que configuram reincidência.

E as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, uma vez que vem praticando crimes da mesma natureza desde a década passada (F.A. - págs. 93/107), revelando que ostenta vários antecedentes criminais. Durante a execução da conduta criminosa aqui tratada agiu com intenso dolo, já havia subjugado as vítimas, que estavam rendidas, e não satisfeito ainda desferiu um golpe na cabeça de uma delas - coronhada -, revelando periculosidade.

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal - antecedentes, circunstâncias do crime e intensidade do dolo - , fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e doze-dias multa.

Inciduiu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumpre salientar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente - circunstância temporal objetiva. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Entretanto, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea.

O réu é reincidente. Registra condenações definitivas oriundas de três varas criminais desta capital (ainda não extintas pelo cumprimento) : 26ª, 29ª e 27ª, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/08/20, 14/06/13 e 29/08/13, respectivamente. Desta forma, por força da tripla reincidência, agravo a pena em mais 1/3, totalizando seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

Por fim, pela incidência da majorante consistente no emprego de arma de fogo, aumento a pena na fração de 2/3, tornando-a definitiva em onze anos, um mês e dez dias de reclusão e vinte e seis dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra SIDNEI ALEXANDRE DOS SANTOS, R.G. nº 30.676.627, e o condeno ao cumprimento de onze anos, um mês e dez dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a vinte e seis dias-multa, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, II, "h", ambos do Código Penal.

Tendo em vista a natureza do roubo, que foi praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo emprego de arma de fogo - crime hediondo - , ainda pela comprovada reincidência e pelas razões consignadas por ocasião da fixação da pena-base, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha:

“Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, “data vênica”, com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser - e nem foi, no caso - com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que

vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados.” (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Pelas razões acima consignadas, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que persistem as razões que motivaram a medida, agora reforçadas pela prova produzida no contraditório, que bem demonstrou a ocorrência do crime praticado com arma de fogo - considerado hediondo - e a responsabilidade do acusado (artigo 316, parágrafo único do C.P.P.).

É certo que o réu está preso desde 21 de outubro de 2021 (pág. 137), mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão de regime é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea “b”, da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA